

한전KPS(주) 상임감사

주 의 요 구

일련번호 2024-♠▲♥♣-005
제 목 하도급공사 경쟁입찰 적격심사 부적정
관계부서 ♠▲♥♣
조치부서 ♠▲♥♣
내 용

1. 업무개요

♠▲♥♣는 감사대상기간 동안 아래 [표1]과 같이 경상정비 하도급공사 계약을 체결하였으며, 해당 공사들은 제한경쟁입찰을 통한 적격심사의 방법으로 낙찰자를 결정하였다.

[표1] ♠▲♥♣ 경상정비 하도급공사 계약 체결 내역(협력회사 대상 제한경쟁입찰 적격심사)

(단위 : 천 원, 부가세 제외)

연번	계약번호	계약일자	계약명	추정가격	계약금액*	계약상대자	계약방법	제한사유
1	C102101225	2021. 12. 30.	2022년도 ♠▲♥♣ 경상정비 보조설비공사	1,043,400	908,941	□□전기(주)	제한경쟁	협력업체
2	C102300561	2023. 4. 28.	2023년 ♠▲♥♣ 경상정비 하도급공사	654,400	568,933	○○○○(주)	제한경쟁	협력업체

* 계약금액 : 최초 계약체결시 기준(물가변동 및 준공정산 등에 의한 변경 미반영)

자료 : 회사 업무망 포탈(EP-경영정보BW-구매관리-계약대장) 자료 재구성

2. 판단기준

경쟁입찰을 할 때에는 「국가계약법 시행령」 제42조(국고의 부담이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정) 제1항에 따라 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 계약이행능력 및 기획재정부장관이 정하는 일자리창출 실적 등을 심사하여 낙찰자를 결정하여야 한다.

회사가 집행하는 협력회사 대상 공사 입찰을 할 때에는 「계약업무처

리기준(기준 1. 협력회사 대상 적격심사기준)」 제2조(심사분야별 배점 및 세부심사기준) 제1항과 제3항에 따라 심사분야별로 세부심사항목을 기준으로 평가하여야 하며, 같은 기준 제2조 제4항에 따라 신인도 평가는 적격심사 대상자의 당해공사 수행능력(시공경험, 기술능력, 경영상태) 취득점수가 심사분야별 배점 한도에 부족한 경우에만 배점한도 범위 내에서 가산점을 부여한다.

또한, 같은 기준 제14조(평가업무의 분리) 제1항에 따르면, 적격심사 대상자가 제출한 서류심사시 시공경험, 기술능력, 신인도부문은 계약의뢰부서에서 평가하고, 경영상태 및 입찰가격은 계약담당부서에서 평가하도록 되어 있다. 그리고 같은 기준 제10조(낙찰자 결정 및 통보) 제1항에 따라, 계약담당직원은 예정가격 이하로서 최저가로 입찰한 자 순으로 심사결과 종합평점이 95점 이상인 경우 이를 낙찰자로 결정하여야 한다.

따라서 협력회사를 대상으로 한 적격심사 결과, 계약담당부서인 [X]@[O]에서 계약의뢰부서인 기술팀의 평가점수(시공경험, 기술능력, 신인도부문)와 합산하여 낙찰자를 결정할 때에는, 적격심사 대상자의 당해공사 수행능력 취득점수가 심사분야별 배점 한도에 부족한 경우에만 배점한도 범위 내에서 신인도 가산점을 부여하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ♠▲♥♣♥는 협력회사 대상 제한경쟁입찰을 통한 적격심사의 방법으로 ‘2022년 ♠▲♥♣♥ 경상정비 보조설비공사’ 낙찰자를 결정하면서, 아래 [표2]와 같이 평가점수를 잘못 산출하여 적격심사 결과가 부적정하였다.

[표2] 경상하도급 협력업체 제한경쟁입찰 적격심사 부적정 내역

계약명	낙찰자	당해공사 수행능력 배점한도	당해공사 수행능력 (A)	입찰가격 점수 (B)	신인도 가점 (C)	평가점수 (D=A+B+C)	평가점수 정정	낙찰자선정 결과 변동 여부	비고
2022년 ♠▲♥♣ 경상정비 보조설비공사	☆☆전기(주)	30	30	65.80	2	97.80	95.80	변동없음	평가점수 95점 이상 적격

자료 : 감사대상부서(♠▲♥♣) 제출자료 재구성

감사기간 동안 해당 건의 적격심사 서류와 결과보고 공문 등을 바탕으로 점검한 결과, ☒@● 담당자는 적격심사 결과보고를 통해 낙찰자를 결정하면서 적격심사 대상자에게 당해공사 수행능력 배점한도를 초과하여 신인도 가점을 부여하였음이 확인되었다.

다만, ‘2023년 ♠▲♥♣ 경상정비 하도급공사’의 낙찰자 결정 시에는, 상기 기준으로 심사분야별 배점 한도 범위 내에서 가산점을 부여하여 적정하게 시행한 사실이 있다.

적격심사가 기준에 맞지 않게 이루어진 결과, 부적격 업체가 낙찰자로 결정되거나 적격 업체가 부적격 처리되면, 적격심사 대상자가 민원을 제기하는 등의 위험을 초래할 수 있다. 그러므로 상기 확인된 바에 따라, 하도급공사 경쟁입찰 적격심사를 부적정하게 시행한 관련자에게 주의 조치하고, 재발방지 교육을 통해 동일·유사사례가 발생하지 않도록 관리할 필요가 있다.

관계부서 의견 ♠▲♥♣는 협력회사 대상 공사계약 제한경쟁입찰을 통해 적격심사의 방법으로 낙찰자를 결정할 때, 적격심사 기준을 준수하지 않아 평가 점수가 왜곡된 사실을 인정하였으며, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♠▲♠♥▲장은

하도급공사 경쟁계약 적격심사 업무를 부적정하게 처리한 관련자에게 주의 조치하시고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (주의)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
◎☐♠♦▲ (前 ♠▲♠♥▲)	팀장	TEL	계약담당	'14.06.05. ~'21.12.20.	하도급공사 경쟁입찰 적격심사 부적정	주의